برنامج المحور السياسي ... بناء دولة القانون والمؤسسات

الفهرس

- مقدمة
- أولا ⋯ التحليل الشامل والواقعي للمشهد السياسي الحالي
  - حكم الفرد وتغول السلطة التنفيذية والهياكل السيادية
  - حصار المجال العام وتأميم المؤسسات المدنية
  - إحتكار السردية الإعلامية وحجب المعلومات
  - عوار النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر المشوه
  - أزمة العدالة الإجرائية وتعطيل الإستحقاقات الدستورية وعوار قانون الإجراءات الجنائية
- ثانيا ⋯ الرؤية الإستراتيجية الشاملة للإصلاح السياسي
  - سيادة الدستور والعقد الإجتماعي الجديد
  - المواطنة الكاملة والمدنية والتنافسية
  - التحرير بالإخطار وإستقلال الصحافة والشفافية
  - التمثيل النسبي الكامل والنزاهة الإنتخابية
  - تطوير منظومة العدالة الإجرائية وإلتزام إفتراض البراءة وحماية الحريات
  - العدالة الإنتقالية وبناء السلم الأهلي
- ثالثا ⋯ الخطوات والحلول الإجرائية التفصيلية (ثلاث مراحل)
  - المرحلة الأولى

⋯ الإجراءات العاجلة وإعادة الثقة وتفكيك الحصار وتعديلات الإجراءات الجنائية المباشرة (الأشهر ١ - ٣)

١. تصفية ملف سجناء الرأي وجبر الضرر المبدئي
٢. الإصلاح الفوري الشامل للحبس الإحتياطي وحظر التدوير وتفعيل البدائل الرقمية
٣. حماية حرمة المنازل وضبط سلطات الضبطية القضائية وتوثيق الإجراءات
٤. رفع يد الأمن عن المجال المدني والنقابي والإعلامي
٥. فرض ضمانات النزاهة والشفافية الإنتخابية
٦. تأسيس لجنة مستقلة مؤقتة للعدالة الإنتقالية وإعادة هيكلة القرارات التحفظية

  - المرحلة الثانية ⋯ الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وضمانات المحاكمة العادلة (الأشهر ٤ - ١٢)

١. تفعيل قوانين محاسبة وعزل رئيس الجمهورية وإصلاح موازنة الرئاسة
٢. الإصلاح الشامل للنظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر

٣. الشفافية التامة والعلانية البرلمانية
٤. كفالة حقوق الدفاع وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية
٥. إصدار حزمة قوانين للأحزاب، والنقابات، وحرية تداول المعلومات
٦. قانون الإدارة المحلية واللامركزية
٧. ضبط قواعد التصالح في جرائم العدوان على المال العام
٨. قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وإلغاء المحاكمات الإستثنائية

- المرحلة الثالثة ⋯ مراجعة الدستور وإعادة الهيكلة السيادية وحوكمة إنفاذ القانون (الأشهر ١٣ - ٢٤)

١. مراجعة التعديلات الدستورية وتصحيح تشوهات ٢٠١٩
٢. ضبط وتحديد العلاقات المدنية والعسكرية
٣. إستقلال الهيئات الرقابية والإعلامية وتفكيك الإحتكار
٤. رد الإعتبار لضحايا قضايا الرأي وتطوير الأجهزة الأمنية ومراقبتها

- جدول الأداء الزمني والمستهدفات الشاملة للمحور السياسي (المطور)
- ملحق للرؤية الإستراتيجية والإجرائية المتعلقة بالمحور السياسي
  - أولا ⋯ تحليل واقع الأداء الأمني والتعليمي الحالي
  - ثانيا ⋯ الرؤية الإستراتيجية لإصلاح الأمن الداخلي
  - ثالثا ⋯ الخطوات الإجرائية التنفيذية (مقسمة بمدى زمني)
    - المرحلة الأولى ⋯ فك الإشتباك والرقابة الرقمية الفورية (الأشهر ١ - ٣)
    - المرحلة الثانية ⋯ الرؤية التعليمية بأكاديمية الشرطة (الأشهر ٤ - ١٢)
    - المرحلة الثالثة ⋯ مأسسة المنظومة الجنائية الحديثة (الأشهر ١٣ - ٢٤)
- جدول الأداء والمستهدفات (محور إصلاح الأمن والتعليم الشرطي)
- ختاما
- مصادر وروابط

مقدمة

ينطلق حزب تيار الأمل من رؤية تؤمن بأن التغيير السلمي الآمن والمشاركة السياسية هما الأمل والسبيل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية من مخاطر اليأس أو الإنفجار. وتعد هذه الوثيقة تعهدا وطنيا ببناء البديل المدني الديمقراطي وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

شمل هذا المحور كافة القضايا الرئيسية والملحقات المتعلقة بالسلطة والتشريع، النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر، المجال العام (الأحزاب، النقابات، الجمعيات الأهلية، الإعلام وحرية تداول المعلومات)، العدالة الإنتقالية والمحاسبة والتعويض عن الضرر، والتطوير الشامل لمنظومة العدالة الإجرائية والجنائية.

أولا ⋯ التحليل الشامل والواقعي للمشهد السياسي الحالي

حكم الفرد وتغول السلطة التنفيذية والهياكل السيادية

يعاني المشهد السياسي من هيمنة مطلقة لحكم الفرد وتداخل الصلاحيات، مع تغول صريح للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية على حساب باقي السلطات، وتهميش تام للأدوار الدستورية للحكومة والبرلمان. كما تسبب توغل المؤسسات غير المدنية في الأنشطة الإقتصادية والخدمية والإدارية في مزاحمة الإستثمار الحر وتشتيت المؤسسات السيادية عن أدوارها الدستورية الأساسية في حماية الأمن القومي.

حصار المجال العام وتأميم المؤسسات المدنية

شهدت البلاد إغلاقا شبه كامل للمجال العام وتوطين عقلية الحلول الأمنية. ويعاني العمل النقابي والأهلي والحزبي من حصار إداري وأمني خانق عبر قوانين تفرض وصاية مباشرة وتمنع الأحزاب والجمعيات والنقابات من التواصل مع الشارع وممارسة دورها التنموي والسياسي.

إحتكار السردية الإعلامية وحجب المعلومات

يخضع المشهد الإعلامي والصحفي لسيطرة وإحتكار شبه كامل من شركات تابعة للأجهزة السيادية. وفي ظل الغياب المطلق لقانون حرية تداول المعلومات، يتم تعمية البيانات الرسمية والموازنات والعقود، وتجريم الصحافة المستقلة تحت دعاوى نشر الأخبار الكاذبة، فضلا عن إستمرار حجب المواقع الصحفية والحقوقية.

عوار النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر المشوه

يعتمد النظام الإنتخابي الحالي على نظام القوائم المطلقة المغلقة التي تهدر أصوات المعارضة وتضمن صناعة أغلبية برلمانية هشة عبر هندسة إنتخابية مسبقة. يضاف إلى ذلك التقسيم الجغرافي المشوه عبر توسيع الدوائر لرفع تكلفة الدعاية وتعزيز نفوذ المال السياسي والعصبيات على حساب البرامج الحزبية، مع ضعف الرقابة المستقلة على إجراءات الفرز والنتائج.

أزمة العدالة الإجرائية وتعطيل الإستحقاقات الدستورية وعوار قانون الإجراءات الجنائية

تحول الحبس الإحتياطي إلى عقوبة سياسية بديلة وإعادة تدوير المتهمين بناء على التوجهات الفكرية والسياسية. وتم تعمد إغفال وتأجيل إصدار قانون العدالة الإنتقالية (المعطل وفق المادة ٢٤١ من الدستور) لطمس الحقائق والإفلات من العقاب، مع غياب آليات محاسبة الموظفين العموميين وإستمرار المحاكمات الإستثنائية والتحفظ الإداري على الأموال والمنع من السفر. كما يعاني التنظيم الإجرائي الحالي (ومشروعات القوانين المطروحة) من توسع مفرط في سلطات مأموري الضبط، وتغليب الملاحقة الإلكترونية على ضمانات المتهم ودفاعه، وتقويض حق الدفاع وحجب الشهود، وضبابية إستحقاقات التعويض عن الحبس الإحتياطي، وإفتقار إجراءات القبض والتفتيش للتوثيق الشفاف.

ثانيا ••• الرؤية الإستراتيجية الشاملة للإصلاح السياسي

سيادة الدستور والعقد الإجتماعي الجديد

تأسيس العلاقة بين السلطة والشعب على قاعدة أن الدولة خادم للمواطن وراعية لحقوقه وليست جابيا للأموال أو ممارسا للوصاية. الإلتزام الصارم بنصوص الدستور الحالي كبداية حتمية لإقرار الفصل والتوازن بين السلطات، والتسليم الآمن للسلطة، ثم تطهيره من

تشوهات عام ٢٠١٩ بطرق ديمقراطية.

المواطنة الكاملة والمدنية والتنافسية

ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الجنس أو الدين أو المنشأ أو أي سبب. إسناد كل دور لصاحب الإختصاص، وإعادة الهياكل الإقتصادية والإدارية والقضائية إلى الوزارات المدنية المختصة لضمان الكفاءة والرقابة المستقلة والحياد التنافسي.

التحرير بالإخطار وإستقلال الصحافة والشفافية

الإنتقال بحق تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية من نظام الموافقات الأمنية والإدارية المسبقة إلى نظام الإخطار القضائي المجرد. إنهاء إحتكار الدولة للأجهزة الإعلامية وتكريس الصحافة كسلطة رابعة مستقلة، وإعتبار المعلومات والبيانات والموازنات ملكا للشعب وحقا أصيلا للمواطن.

التمثيل النسبي الكامل والنزاهة الإنتخابية

تحويل الأصوات الإنتخابية إلى مقاعد برلمانية بشكل عادل يعكس الحجم الحقيقي لكل تيار سياسي من خلال نظام القائمة النسبية المفتوحة، ونقل المفاضلة لدى الناخب إلى البرامج والأفكار الحزبية، مع إرساء رقابة قضائية ومجتمعية ودولية صارمة على الإنتخابات.

تطوير منظومة العدالة الإجرائية وإلتزام إفتراض البراءة وحماية الحريات

إعادة ترسيخ القواعد الإجرائية التي تصون الحرية الشخصية، وحرمة المنازل والمراسلات، وكفالة حق الدفاع الكامل غير المنقوص، وإستخدام التقنيات الحديثة لصالح كفالة الحقوق وليس للإنتقاص منها (كإقرار السوار الإلكتروني بديلا للحبس، والتوثيق بالفيديو لحالات الضبط والتحقيق)، وضبط المهل الزمنية للتحقيقات والقرارات التحفظية حتى لا تتحول إلى عقوبات مقنعة.

العدالة الإنتقالية وبناء السلم الأهلي

إنفاذ المادة ٢١٤ من الدستور بتأسيس إطار تشريعي ملزم لكشف الحقيقة، والمحاسبة على السلوك والمخالفات المادية لا التوجه الفكري، وجبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للضحايا، لتطهير المؤسسات وتصفية المظالم وبناء جبهة داخلية صلبة.

ثالثا ••• الخطوات والحلول الإجرائية التفصيلية (ثلاث مراحل)

المرحلة الأولى ••• الإجراءات العاجلة وإعادة الثقة وتفكيك الحصار وتعديلات الإجراءات الجنائية المباشرة (الأشهر ١ - ٣)

١. تصفية ملف سجناء الرأي وجبر الضرر المبدئي

الإجراء ... تفعيل الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بإصدار قرار عفو عام وشامل عن كافة المسجونين والمحتجزين في قضايا التعبير السلمي عن الرأي والتي لم تتضمن عنفا أو تحريضا عليه.

الآلية ... إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم ممثلين عن القوى السياسية ونقابة المحامين. تخصيص موارد مالية أولية لتعويض

عائلات المحتجزين تعسفيا وأصحاب الممتلكات المصادرة بغير حكم قضائي بات.

٢. الإصلاح الفوري الشامل للحبس الإحتياطي وحظر التدوير وتفعيل البدائل الرقمية

الإجراء ... إقرار تعديل تشريعي عاجل وشامل لقانون الإجراءات الجنائية ينص صراحة على أن الحبس الإحتياطي تدبير إستثنائي أخير لا يجوز التوسع فيه.

الآلية والضمانات ... تقليص الحد الأقصى للمدة الكلية للحبس الإحتياطي لتكون ٩٠ يوما (٣ أشهر) فقط في كافة الجرائم كحد أقصى لا يجوز تمديده أو تجديده تحت أي مسمى.

- **حظر التدوير بشكل محكم وشامل** ... تجريم إعادة تدوير المتهمين أو محاكمتهم أو حبسهم على ذمة قضايا جديدة بناء على ذات التحريات أو الأفعال السابقة أو بذات الإتهامات النمطية، وتحديد عقوبة الجناية والإحالة للمحاكمة الجنائية لكل مسؤول إداري أو أمني يتورط في تلفيق الإتهامات أو في الإلتفاف على مدد الحبس الإحتياطي.
- **إستحداث البدائل التكنولوجية (السوار الإلكتروني)** ... النص على بدائل حديثة للحبس الإحتياطي تتيح للمتهم البقاء في منزله أو نطاقه الجغرافي تحت الرقابة الإلكترونية (السوار/الأسورة الإلكترونية)، وتلتزم الدولة بتوفير بنيتها التحتية كأولوية لحماية حقوق المواطنين والحريات الدستورية.
- **إلزامية التعويض العادل ومردودية الإدانة بالغرامة** ... إقرار التعويض المادي والأدبي الإلزامي والسريع للمتضررين من الحبس الإحتياطي حال صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة (دون الإشتراط التعجيزي بإقتصار البراءة على عدم صحة الواقعة أو كونها غير معاقب عليها)، وتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن في الدولة (٦٠٠٠ جنيه شهريا أي ٢٠٠ جنيه يوميا بدلا من التقديرات الزهيدة السابقة مثل ٥٠ جنيها) عند إحتساب المقاصة أو أجر أيام العمل للمنفعة العامة أو التعويض.

٣. حماية حرمة المنازل وضبط سلطات الضبطية القضائية وتوثيق الإجراءات

الإجراء ... تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتحديد صفة مأمور الضبط القضائي بالضباط والكوادر المؤهلة قانونا، وتوثيق كافة أعمال الضبط والقبض والتفتيش.

الآلية ... قصر صفة مأموري الضبط القضائي المكلفين بأعمال التحقيق أو المعاينات أو جمع الإستدلالات المتقدمة على ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل قانوني (ليسانس حقوق/شرطة) لحماية الحقوق الدستورية وعدم التوسع لغير المؤهلين.

- **التوثيق الرقمي الشامل (بالصوت والصورة)** ... إلتزام مأموري الضبط ورجال السلطة العامة بتوثيق عمليات القبض والتفتيش والمداهمات وسماع الأقوال بفيديو رقمي بالصوت والصورة كشرط صحة إجرائي وجزء مكمل ومتمم لأوراق القضية، مع إتاحته كاملا للمتهم ودفاعه.
- **تحديد حالات دخول المنازل صراحة** ... القضاء على العبارات الغامضة مثل "حالات الخطر" وتحديدها بدقة حصرية (كالإستغاثة صراحة من الداخل، أو وقوع حريق أو غرق أو كوارث محققة) مع حظر دخول المنازل أو تفتيشها إلا بإذن قضائي مسبب ومحدد.

٤. رفع يد الأمن عن المجال المدني والنقابي والإعلامي

الإجراء ... إلغاء الموافقات الأمنية المسبقة لتأسيس الجمعيات والنقابات والأنشطة الطلابية، وصدور توجيه رئاسي ملزم بمنع تدخل الأجهزة الأمنية في إدارة الإنتخابات النقابية والحزبية.

الآلية ... إلغاء القرارات الإدارية بحجب كافة المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة فورا، وتعديل قانون العقوبات لمنع الحبس الإحتياطي أو العقوبات السالبة للحرية للصحفيين في قضايا النشر والعلانية.

٥. فرض ضمانات النزاهة والشفافية الإنتخابية

الإجراء ... تفعيل وثيقة الـ ١٢ مطلبا للهيئة الوطنية للانتخابات وتبنيها كإطار ملزم لضمان النزاهة.

الآلية ... النص على إلزامية الإشراف والرقابة الدولية المستقلة، والفرز داخل اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددي فوراً وتسليم صور المحاضر الرسمية لكافة مندوبي المرشحين، من خلال الإلتزام الكامل بالبنود الآتية:

١. **إعتماد وتسليم النتائج** ... إلزام لجان الإقتراع الفرعية بتسجيل كافة مندوبي المرشحين وتزويدهم بنسخ مطابقة ومحتسبة من نتائج الفرز فور انتهائه.

٢. **علانية الفرز والنشر** ... إعلان نتائج اللجان الفرعية ونشرها شفاهة وإلكترونيا وعلى أبواب اللجان فور إنتهائها، وتجريم أي تعديل عليها بإعتباره تزوير في أوراق رسمية.

٣. **ضبط تنظيم الإقتراع** ... إلغاء لجان وكشوف الوافدين لضمان النزاهة ومنع التكرار، مع إقرار عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام الإقتراع لتمكين المواطنين من التصويت في لجانهم المقيدة.

٤. **إستقلالية الأمن** ... حظر التدخل المباشر أو غير المباشر للأجهزة الأمنية في إجراءات العملية الإنتخابية، وإقتصار دورها على حفظ الأمن العام مع المحاسبة الصارمة لأي تجاوز.

٥. **حياد مؤسسات الدولة** ... منع إستخدام الجهاز الإداري والمباني والمرافق العامة في الدعاية الإنتخابية، وحظر إستغلال أي مرشح لنفوذه أو موقعه الرئاسي أو الحكومي.

٦. **تكافؤ الفرص الإعلامية** ... إجبار كافة وسائل الإعلام على إلتزام الحياد وميثاق الشرف الصحفي، وضمان تغطية متكافئة لجميع المرشحين.

٧. **الرقابة الدولية والمحلية** ... السماح للمنظمات الدولية والمحلية المستقلة وذات المصداقية بمراقبة العملية الإنتخابية وتقييمها.

٨. **مكافحة المال السياسي** ... التدخل الفوري لتطبيق عقوبات صارمة على مخالفات تجاوز سقف الإنفاق المالي أو إستخدام المال السياسي والدعاية غير المشروعة.

٩. **شفافية التوكيلات والشهر العقاري** ... إلتزام مكاتب الشهر العقاري بإصدار بيانات إحصائية يومية وإفادات رسمية بالتوكيلات المحررة لكل مرشح -في حالة الإنتخابات الرئاسية، مع إتاحة خدمة التوكيلات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

١٠. **تمكين تصويت وتوكيلات الخارج** ... ضمان حق المواطنين بالخارج في التصويت وفي تحرير التوكيلات ببعثاتهم الدبلوماسية وإحتسابها بحسب موطنهم الإنتخابي المسجل بالداخل.

٦. تأسيس لجنة مستقلة مؤقتة للعدالة الإنتقالية وإعادة هيكلة القرارات التحفظية

الإجراء ... تشكيل لجنة قضائية وحقوقية مستقلة لمراجعة قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال الصادرة بأوامر إدارية أو تحفظية غير مسببة.

الآلية ... إصدار كتاب دوري وتعديل تشريعي بوضع سقف زمني زمني محدد لقرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال والوضع على قوائم الترقب، وإلزام الجهات القضائية بعرضها فورا على القاضي الطبيعي، مع حظر إستمرارها المفتوح دون حكم إدانه بات. صدور كتاب دوري رئاسي وتشريعي ملزم لكافة الأجهزة بمنع التجاوز اللفظي أو البدني بحق أي مواطن تحت طائلة الحساب الجنائي.

المرحلة الثانية ••• الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وضمانات المحاكمة العادلة (الأشهر ٤ - ١٢)

١. تفعيل قوانين محاسبة وعزل رئيس الجمهورية وإصلاح موازنة الرئاسة

الإجراء ... تقديم مشروع قانون تفصيلي لتفعيل المادة ١٥٩ والمادة ١٦٠ من الدستور.

الآلية ...

- تحديد إجراءات برلمانية وقضائية صارمة لمساءلة ومحاكمة وعزل رئيس الجمهورية عند إنتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، لترسيخ خضوعه للمحاسبة الشعبية.
- إلتزام الرئيس بتقديم إقرار الذمة المالية سنويا ونشره في الجريدة الرسمية.
- إخضاع مخصصات وموازنة مؤسسة الرئاسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإعلان تقاريره للبرلمان والعلانية للرأي العام.
- تطبيق الحد الأقصى والأدنى للاجور بشفافية، بدءا من مؤسسة الرئاسة.
- تخصيص قصر واحد فقط كمقر للحكم، وإستغلال بقية القصور كمتاحف، مزارات سياحية، أو فنادق ومنتجعات علاجية خدمية.

٢. الإصلاح الشامل للنظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر

الإجراء ... تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الإنتخابات لإعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة بنسبة ١٠٠٪ وإلغاء القوائم المطلقة.

الآلية ...

- **دمج الدوائر والتحول إلى "الدوائر الكبرى"**

المبدأ إلغاء نظام "الدوائر الفردية الصغيرة" ونظام "الـ ٤ قطاعات الكبرى" (المطبق حاليا في القوائم المطلقة والذي يدمج عدة محافظات في قطاع واحد مثل قطاع الصعيد أو شرق الدلتا).

حيث يتم تحويل كل محافظة من محافظات مصر الـ ٢٧ إلى دائرة إنتخابية واحدة كبرى (أو قطاع إنتخابي قائم بذاته). أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة للغاية (مثل القاهرة، الجيزة، والإسكندرية)، فيتم تقسيمها داخليا إلى ٣ أو ٤ دوائر كبرى كحد أقصى (على سبيل المثال: دائرة شمال القاهرة، دائرة جنوب القاهرة، إلخ) وذلك لأن الدوائر الفردية الصغيرة أو المتوسطة تسهل على مرشحي "رأس المال" السيطرة عليها عبر العصبيات وشراء الأصوات.

- **ملاءمة التقسيم الجغرافي مع "النظام الإنتخابي المختلط أو النسبي" الإجراء الأفضل (النظام النسبي الكامل ١٠٠٪)**

تطرح القوائم النسبية المفتوحة أو المغلقة على مستوى المحافظة (الدائرة الكبرى)، ويحصد كل حزب مقاعد في البرلمان

تتناسب بدقة مع عدد الأصوات التي حصل عليها في تلك المحافظة.

الإجراء البديل (النظام المختلط ٥٠٪ فردي و٥٠٪ قائمة نسبية): الإبقاء على الأقسام والمراكز الإدارية (المدن والقرى) كدوائر فردية صغيرة للمقاعد الفردية، بينما تخصص المحافظة ككل كدائرة كبرى للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية، مما يضمن تمثيل نواب الخدمات ونواب البرامج معا.

- **إقرار "الوزن النسبي العادل" للمقعد (تجنب التمييز الجغرافي)**

حيث قد تمثل دائرة فردية ١٠٠ ألف مواطن، بينما تمثل دائرة أخرى في محافظة حدودية ٢٠ ألف مواطن فقط، أو العكس في المدن المكتظة. وبالتالي يتوجب الإلتزام الصارم بالمعايير الدستورية التي تنص على "التمثيل العادل للسكان والمحافظات" عبر معادلة حسابية واضحة:

الوزن السكاني النموذجي للمقعد = إجمالي عدد سكان مصر ÷ عدد مقاعد البرلمان المستهدفة

وبناء عليه، تمنح كل محافظة (دائرة كبرى) عددا من المقاعد يتناسب طرديا مع حجم كتلتها التصويتية وسكانها، دون مجاملة أو تفتيت.

تفنيد الخطوات الإجرائية لإقرار هذا التقسيم

١. **تشكيل لجنة مستقلة لتخطيط الحدود** ... تشكيل لجنة مستقلة لتخطيط الحدود: سحب ملف تقسيم الدوائر من يد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وإسناده إلى لجنة تابعة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات تضم خبراء جغرافيا، وإحصاء، وقضاة مستقلين، وممثلين عن الأحزاب.

٢. **إلغاء "العتبة الإنتخابية المرتفعة"** ... لتسهيل عمل الأحزاب الناشئة في هذه الدوائر الكبرى، بحيث لا تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) لدخول البرلمان ٢٪ إلى ٣٪ من أصوات الدائرة.

٣. **دمج "الكوتة الدستورية" داخل القوائم الجغرافية** ... لضمان تمثيل المرأة، والشباب، والأقباط، والعمال، يتم إلزام الأحزاب بوضعهم في ترتيب متقدم ومتبادل داخل القوائم الموزعة على الدوائر الكبرى للمحافظات، بدلا من تفصيل دوائر خاصة بهم تؤدي إلى تشويه الخريطة الإنتخابية.

٣. الشفافية التامة والعلانية البرلمانية

الإجراء ... تعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

الآلية ... الإلتزام بالبث التلفزيوني والإلكتروني المباشر لكافة الجلسات العامة ولجان المجلس، وإعتماد التصويت الإلكتروني العلني بالإسم، ونشر صحيفة تصويت كل نائب في الجريدة الرسمية.

٤. كفالة حقوق الدفاع وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية

الإجراء ... تعديل كافة المواد المتصلة بحقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية للتوافق الكامل مع الدستور وقوانين المحاماة.

الآلية ...

- **الحماية الكاملة للمحامي وحق الإطلاع** ... النص صراحة على حق المحامي/الدفاع في الوكالة عن المتهم ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه، مع إلزام النيابة العامة والمحكمة بتمكين الدفاع من الإطلاع الشامل على أوراق التحقيق والملف الجنائي والحصول على صور رسمية ورقمية كاملة منها بدون أي قيود إدارية أو ذرائع "مصلحة التحقيق".

- **الإلتزام بتمكين المتهم من حضور محاميه** ... بطلان أي إستجواب أو تحقيق مع المشتبه فيه/المتهم دون حضور محاميه، وإلزام السلطات بالإخطار الفوري لنقابة المحامين لندب محام في حال عدم وجود محام موكل.

- **الإلتزام بمناقشة شهود الإثبات وصناع القضية** ... منع حجب رجال الضبط والخبراء الفنيين عن منصة القضاء بحجة "حماية الشهود"، وإلزام المحكمة بسماع ومناقشة مأموري الضبط القضائي والخبراء الذين أعدوا القضايا والتقارير الفنية بطلب من الدفاع لضمان المواجهة والشفاهية.

- **تقييد التحقيق والمحاكمات عن بعد** ... قصر المحاكمات والتحقيقات عن بعد بإستخدام الوسائط الإلكترونية على الحالات القاهرة الإستثنائية فقط (كالجوائح والكوارث الطبيعية والحروب)، مع منح المحامي/الدفاع الحق المطلق والمنفرد في إختيار مكان حضوره (سواء بجوار المتهم أو أمام هيئة المحكمة) لضمان عدم ممارسة أي ضغوط أمنية على المتهم أو دفاعه داخل مقار الإحتجاز.

- **وضع سقف زمني لإنهاء التحقيق الإبتدائي** ... إلزام النيابة العامة بإنهاء التحقيق الإبتدائي والتصرف في القضية (إما بالحفظ أو الإحالة) خلال مدد معقولة (حد أقصى ٣ سنوات في الجنح و٥ سنوات في الجنايات) لمنع الملاحقات المفتوحة، مع ضبط مواعيد مراقبة المراسلات والإتصالات وإخضاعها الدائم والمبكر لإذن القاضي الجزئي دون إنفراد النيابة بمدها لمدد غير محدودة.

٥. إصدار حزمة قوانين للأحزاب، والنقابات، وحرية تداول المعلومات

الإجراء ... إلغاء لجنة شؤون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية الحالي وإصدار قانون شامل لحرية تداول المعلومات.

الآلية ... تأسيس دائرة قضائية بالمحكمة الإدارية العليا لتلقي إخطارات تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات (تكتسب الشخصية القانونية بمجرد الإخطار بعد ٣٠ يوماً). إلزام كافة الجهات والشركات الحكومية بنشر موازناتها وعقودها وتوفير المعلومات للصحفيين والمواطنين خلال ٧ أيام عمل، وإلزام كافة الأحزاب والنقابات والجمعيات بتوثيق وعلانية أنشطتها.

٦. قانون الإدارة المحلية واللامركزية

الإجراء ... إصدار قانون الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية المالية والإدارية.

الآلية ... الإبقاء المؤقت على تعيين المحافظين مع إعادة منصب المحافظ إلى طبيعته الدستورية كمنصب مدني تنموي وإداري رفيع، يسند حصرا لأهل العلم والخبرة في إدارة الأعمال، التخطيط العمراني، والإقتصاد. وجعل المحافظ خاضعاً لرقابة ومحاسبة مواطني المحافظة عبر مجالسهم المحلية المنتخبة -ما إن يصدر القانون - إذ ستمتلك المجالس المحلية المنتخبة بالقائمة النسبية حق مراقبة الموازنات وإستجواب المحافظين وسحب الثقة منهم.

٧. ضبط قواعد التصالح في جرائم العدوان على المال العام

الإجراء ... تعديل نصوص التصالح في جرائم الإعتداء على المال العام والعدوان عليه والغدر.

الآلية ... حظر إنهاء الدعوى التلقائي لمجرد التصالح شكلياً، وإعادة السلطة التقديرية للنيابة والقضاء، وإلزام المتهم برد المال المعتدى عليه والربح المتحقق منه مضاعفاً بحسب مرحلة التقاضي، مع نص حاسم بحرمان المتهم المتصالح من تولي الوظائف العامة أو مباشرة حقوقه السياسية لمدة ١٠ سنوات لضمان الردع العام والخاص وعدم تفريغ جرائم الفساد من عقابها.

٨. قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وإلغاء المحاكمات الإستثنائية

الإجراء ... صياغة وإقرار "قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية" تفعيلا للمادة ٢١٤ من الدستور.

الآلية ...إنشاء لجان استماع علنية لكشف الحقيقة، والمحاسبة الجنائية للمتورطين في الإنتهاكات والتعذيب، وتطهير المؤسسات عبر التفتيش القضائي والمحاسبي. إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة القضايا للقضاء المدني الطبيعي.

المرحلة الثالثة ••• مراجعة الدستور وإعادة الهيكلة السيادية وحوكمة إنفاذ القانون (الأشهر ١٣ - ٢٤)

١. مراجعة التعديلات الدستورية وتصحيح تشوهات ٢٠١٩

الإجراء ... إعداد مشروع تعديلات دستورية جزئية.

الآلية ... تقليص مدة الرئاسة إلى ٥ سنوات لتتوافق مع مدة البرلمان، الحظر المطلق لتعديل المواد المتعلقة بمدد الترشح، وتجريد السلطة التنفيذية من التدخل في تعيينات السلطة القضائية.

٢. ضبط وتحديد العلاقات المدنية والعسكرية

الإجراء ... إعادة القوات المسلحة تدريجيا وبشكل مؤسسي لمهامها الدستورية الأساسية في حماية الحدود والأمن القومي.

الآلية ... تعيين نائب عسكري أو مدني خبير في الشؤون العسكرية لرئيس الجمهورية يكون مسئولا عن هذا الملف، وعن إنهاء تدريجي وتوافقي لإنتداب الكوادر العسكرية في الهياكل الإدارية والرقابية المدنية، ونقل تدريجي (بجداول زمنية ودراسات جدوى) للأنشطة الإقتصادية غير الإستراتيجية للقطاع المدني والخاص لكفالة الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.

٣. إستقلال الهيئات الرقابية والإعلامية وتفكيك الإحتكار

الإجراء ... تعديل قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الرقابية والإعلامية لضمان إستقلالها.

الآلية ... حظر عزل رؤساء الهيئات الرقابية بقرار منفرد من الرئيس وجعل التعيين والعزل بآليات برلمانية وقضائية. إنهاء سيطرة الشركات التابعة للجهات السيادية على وسائل الإعلام، وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام لتحويل ماسبيرو إلى "إعلام خدمة عامة" مستقل يدار بمجلس منتخب.

٤. رد الإعتبار لضحايا قضايا الرأي وتطوير الأجهزة الأمنية ومراقبتها

الإجراء ... رد الإعتبار لضحايا قضايا الرأي والتعبير السلمي وتطوير الأجهزة الأمنية (فيما يلي ملحق تفصيلي خاص).

الآلية ... مسح السوابق الجنائية السياسية، إعادة المفصولين تعسفياً لوظائفهم وجامعاتهم، مع تقديم دعم نفسي وصحي وتأهيلي لهم، يكون ممولا من الدولة. دمج مناهج القانون الدستوري وحقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة(فيما يلي ملحق تفصيلي خاص)، وربط

كافة غرف الإحتجاز ومقار الضبط بكاميرات وبشكل رقمي حي ومباشر بالنيابة العامة لضمان عدم إحتجاز أي مواطن خارج القانون.

جدول الأداء الزمني والمستهدفات الشاملة للمحور السياسي (المطور)

الفترة الزمنية	الأهداف التشريعية والإجرائية	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف المحقق في الواقع
الأشهر ١ - ٣	• العفو الرئاسي الشامل. • تقليص الحبس الإحتياطي لـ ٩٠ يوما وتفعيل السوار الإلكتروني. • حظر التدوير بقوانين جنائية مشددة. • قصر الضبطية على ضباط الشرطة المؤهلين. • التوثيق الرقمي بالفيديو للقبض والتحقيق. • رفع اليد الأمنية عن العمل النقابي والحزبي. • تفكيك حجب المواقع. • فرض الـ ١٢ مطلباً لنزاهة الإنتخابات. • تفعيل تعويض الحبس على أساس الحد الأدنى للأجور (٢٠٠ جنيه/يوم). • تشكيل لجنة العدالة الإنتقالية المؤقتة.	• قرارات وتوجيهات رئاسية فورية. • تعديل عاجل لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات. • مذكرات قضائية. • تفعيل الرقابة الدولية والمجتمعية على اللجان الإنتخابية.	• تصفية ملف سجناء الرأي. • إسترداد ثقة الشارع. • كسر سيطرة الصوت الواحد. • وقف التلفيق والتدوير. • حماية حرمة المنازل. • بدء تعويض المتضررين ماديا ومعنويا.
الأشهر ٤ - ١٢	• إعتماد القائمة النسبية ١٠٠٪. • خفض العتبة لـ ٢٪. • دمج الدوائر الإنتخابية. • إقرار قانون تداول المعلومات. • قانون الأحزاب والنقابات بالإخطار. • قانون الإدارة المحلية. • قانون عزل ومحاسبة الرئيس. • بث جلسات البرلمان علنيا. • تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكفالة حقوق الدفاع وإستحالة حجب الشهود وحصر المحاكمات عن بعد في الظروف القاهرة. • ضبط قواعد التصالح وحرمان الفاسدين من الوظائف العامة. • إصدار قانون العدالة الإنتقالية (مادة ٢١٤) وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.	• صياغة برلمانية بالإستعانة بمشروعات القوانين الجاهزة للمعارضة. • تأسيس دائرة قضائية بالمحكمة الإدارية العليا. • إنشاء لجان كشف الحقيقة والمحاسبة الجنائية والتأديبية.	• كسر إحتكار الأغلبية المصنوعة. • تحجيم المال السياسي. • وضع كافة المسئولين تحت رقابة الشعب. • إنهاء التغول الأمني. • كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والشفاهية. • تفكيك بنية الإستبداد والإفلات من العقاب.
الأشهر	• تعديل الدستور (تقليص مدة الرئاسة لـ ٥	• تطبيق قوانين منع الإحتكار	• التحول الشامل لدولة

الفترة الزمنية	الأهداف التشريعية والإجرائية	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف المحقق في الواقع
١٣ - ٢٤	سنوات). • ضبط الحدود المدنية العسكرية. • إستقلال الهيئات الرقابية. • تفكيك الشركات الإحتكارية الإعلامية وإعادة هيكلة ماسبيرو. • دمج الضحايا والمفصولين تعسفيا. • ربط مقار الإحتجاز رقميا وبثا حيا بالنيابة العامة.	وحوكمة أصول الدولة. • تعديل لوائح الترقيات الأمنية. • المراقبة القضائية والمجتمعية المستقلة. • تعديل القوانين المنظمة للصحافة والنقابات الرئيسية.	القانون والمؤسسات. • تأمين التنافسية الإقتصادية. • تحويل الإعلام لسلطة رابعة. • تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. • ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

ملحق للرؤية الإستراتيجية والإجرائية المتعلقة بالمحور السياسي

إصلاح مؤسسات الأمن الداخلي وتطوير العقيدة التعليمية لجهاز الشرطة

وذلك بإشتراط **حصول طالب كلية الشرطة على مؤهل جامعي مدني سابق** (في الحقوق، علم النفس، الإجتماع، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإعلام.. الخ) يحول ضابط الشرطة من "أداة ضبط قمعية" معزولة عن المجتمع إلى موظف محترف في تنفيذ القانون، ويمتلك خلفية علمية وإنسانية تؤهله لإدارة الأزمات المعقدة.

بناء على بعض التجارب الدولية وأطروحات الحزب ووكيل المؤسسين، نضع فيما يلي **الخطة الإجرائية التفصيلية لإعادة هيكلة الأمن الداخلي وتطوير أكاديمية الشرطة**:

أولا ••• تحليل واقع الأداء الأمني والتعليمي الحالي

١. يغلب على العقيدة الأمنية الحالية الإعتماد على إنتزاع الإعترافات عبر وسائل الضغط البدني والنفسي، بدلا من الإعتماد على أدوات التحقيق الجنائي الحديثة المبنية على الأدلة والتحليل العلمي والرقمنة.

٢. يدخل الطالب كلية الشرطة في سن الـ ١٨ عاما ليعيش في بيئة شبه عسكرية مغلقة طوال ٤ سنوات، مما يخلق فجوة نفسية وثقافية بينه وبين المواطن العادي، ويرسخ عقلية "الفوقية الإستعلائية" بدلا من عقيدة الخدمة العامة.

٣. تداخل الصلاحيات وغياب الرقابة القضائية المستقلة على وثائق وأماكن الإحتجاز يمنح القائمين على إنفاذ القانون حصانة واقعية تشجع على إرتكاب الإنتهاكات وتجاوز القانون دون محاسبة.

ثانيا ••• الرؤية الإستراتيجية لإصلاح الأمن الداخلي

١. **تغيير العقيدة الأمنية (من قمع المعارضة إلى حماية المواطن)** ... إعادة تعريف دور وزارة الداخلية لتتحول إلى هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب.

٢. **دمج العلوم المدنية والإنسانية** ... كشرط أساسي لتشكيل وعي ضابط الشرطة، وربط الترقي بالأداء المهني وإحترام حقوق الإنسان.

٣. **التحقيق القائم على الدليل العلمي** ... إحلال التكنولوجيا الجنائية، والتحليل الرقمي، وعلم النفس الجنائي بدلا من أدوات التلفيق والعنف لإنتزاع الإعترافات.

ثالثا ••• الخطوات الإجرائية التنفيذية (مقسمة بمدى زمني)

المرحلة الأولى ••• فك الإشتباك والرقابة الرقمية الفورية (الأشهر ١ - ٣)

الإجراء ... إنهاء عقلية حالة الطوارئ في التعامل مع الإحتجاجات.

الآلية ... بإصدار قرار تنظيمي بمنع إستخدام الأسلحة النارية أو الحلول الأمنية العنيفة في مواجهة الإحتجاجات الخدمية، العمالية، أو الإجتماعية المشروعة، والإعتماد على أدوات التفاوض المجتمعي.

الإجراء ... الربط الرقمي الشامل لغرف الإحتجاز بالنيابة العامة (تفعيل المراقبة الإلكترونية الإلزامية لكافة أقسام ومراكز الشرطة ومقار الضبط القضائي).

الآلية ... وضع كاميرات رقمية تسجل بالصوت والصورة على مدار ٢٤ ساعة داخل غرف التحقيق والإحتجاز، ويكون البث ومراجعة السجلات مربوطين مباشرة وبشكل مستقل بمكتب النائب العام لضمان المحاسبة الفورية على أي تجاوز لفظي أو فعلي.

المرحلة الثانية ••• الرؤية التعليمية بأكاديمية الشرطة (الأشهر ٤ - ١٢)

إعادة صياغة شروط الإلتحاق بأكاديمية الشرطة

الإجراء ... إلغاء نظام قبول طلاب الثانوية العامة (١٨ عاما) في القسم العام لكلية الشرطة وتحويل الكلية إلى معهد دراسات أمنية تخصصي عالي.

١. **المؤهل المدني المسبق**

يشترط للتقدم لكلية الشرطة الحصول على شهادة جامعية مدنية (ليسانس أو بكالوريوس) بتقدير لا يقل عن جيد في تخصصات محددة (الحقوق، علم النفس، علم الإجتماع، تكنولوجيا المعلومات، والإعلام).

٢. **فترة دراسة أمنية مكثفة (٢٤ شهرا).**

يدرس الطالب المقبول لمدة سنتين فقط، تتركز المقررات فيها على: القانون الدستوري، تقنيات التحقيق الرقمي، علم النفس الجنائي، إدارة الأزمات والمفاوضات، ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

٣. **القضاء على المحسوبية.**

إلغاء ما يعرف بـ "تحريات الأقارب حتى الدرجة الرابعة" والواسطة في القبول، وإستبدالها بإختبارات نفسية بدنية وعلمية مميكنة بالكامل تدار عبر هيئة مستقلة لضمان تكافؤ الفرص وصعود الكفاءات.

المرحلة الثالثة ••• مأسسة المنظومة الجنائية الحديثة (الأشهر ١٣ - ٢٤)

١. **تطوير قطاع الأمن الجنائي والأدلة الرقمية.**

فصل ميزانية قطاع الأدلة الجنائية وتحديثه بأحدث المفاعلات والمختبرات الحيوية والتحليل الرقمي لتسريع الكشف عن الجرائم بالدليل العلمي القاطع.

٢. **إنشاء جهاز المفتش العام المستقل.**

تأسيس قطاع رقابي داخل وزارة الداخلية يتبع قضائيا وبشكل مستقل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.

يتلقى هذا الجهاز شكاوى المواطنين والمحامين ضد أي تجاوزات أو تعسف أو تلفيق إتهامات من قبل ضباط الشرطة، ويمتلك الصلاحية القانونية لإيقاف الضابط عن العمل وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة وتعويض المتضررين.

٣. **إنهاء توغل الأمن في الهياكل المدنية.**

سحب الضبطية القضائية والإدارية من الأجهزة الأمنية في الإشراف على الوزارات المدنية، ومؤسسات الأوقاف، والجامعات، والجمعيات الأهلية، وإعادتها بالكامل لسيادة القانون المدني والمؤسسات المختصة.

جدول الأداء والمستهدفات (محور إصلاح الأمن والتعليم الشرطي)

الفترة الزمنية	المستهدف الإجرائي والتعليمي	آلية التنفيذ والرقابة	المستهدف المحقق في الواقع
الأشهر ١ - ٣	• ربط غرف الإحتجاز بالنيابة. • حظر الحبس اللفظي والبدني.	• كاميرات مراقبة رقمية موصلة بمكتب النائب العام. • تفعيل الحساب العسير للمتجاوزين.	• وقف فوري للإنتهاكات داخل الأقسام. • إستعادة المواطن للشعور بالأمان والكرامة.
الأشهر ٤ - ١٢	• تعديل قانون أكاديمية الشرطة لإشتراط المؤهل الجامعي المدني المسبق.	• صياغة تشريعية جديدة. • تعديل المناهج التعليمية لتركز على أدوات التحقيق الحديثة والعلوم الإنسانية.	• إنتاج جيل جديد من الضباط يعتمد على العلم والعقل لاالعنف. • قضاء تام على المحسوبية في القبول.
الأشهر ١٣ - ٢٤	• تأسيس جهاز المفتش العام المستقل. • إنهاء الانتداب الأمني في المؤسسات المدنية.	• قوانين الحوكمة والتخصص والفصل الصارم بين السلطات. • رقابة البرلمان الصارمة.	• تحول كامل لوزارة الداخلية إلى مؤسسة مدنية تخدم الشعب تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات.

ختاما

إن هذا البرنامج الإجرائي للمحور السياسي يمثل بوابة العبور الإلزامية لإصلاح باقي المحاور (الإقتصادية، والإجتماعية، والأمنية)، فالأزمة الإقتصادية في مصر أصلها إدارة سياسية غير رشيدة وتجاوز لدولة القانون، والبدء بإرساء دولة المؤسسات والشفافية هو الضمانة الحقيقية لجذب الإستثمارات وحماية حقوق كادحي هذا الوطن.

مصادر وروابط

- دستور جمهورية مصر العربية لسنة ٢٠١٤ والمعدل في ٢٠١٩.
- أصوات مع أحمد الطنطاوي ... إصلاح الحكومة ... البرلمان ... مؤسسة الرئاسة.
- وثيقة الـ ١٢ مطلب والتي تم تسليمها للهيئة الوطنية للإنتخابات في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣.
